

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/181/2020

**शिकायतकर्ता मोईनुद्दीन कुरैशी अधिवक्ता, दावड़ा कॉलोनी पचपेढ़ी नाका के पास रायपुर, जिला-रायपुर
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर, जिला रायपुर

आदेश दिनांक 29.04.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री मोईनुद्दीन कुरैशी उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एस. के. पाण्डे अधिवक्ता उपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24.12.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“वक्फ बोर्ड हेतु वर्ष 2006 से 31.03.2018 तक वर्षवार, मदवार तैयार किए गए बजट; प्राप्त मदवार आंबटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ, इन अवधि की कैशबुक मय व्हाउचर की संपूर्ण जानकारी की मुझे राज्य शासन की आर्थिक शाखा से जांच कराने हेतु आवश्यकता है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सत्यप्रति में प्रदान करने का कष्ट करेंगे।”

- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा पत्र क्रमंक/43/सू.अ.-4/2018 रायपुर दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.12.2018 में चाही गई जानकारी की विशिष्टतां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है। जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.02.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2019 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाकर प्रकरण इस स्तर से नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 5/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.02.2022 को आवेदन प्रेषित कर आयोग को अवगत कराया है कि 28.02.2022 को माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गौधन न्याय योजना की वर्चुअल बैठक रखी गयी है जिसमें मेरी उपस्थित अनिवार्य है। अतः मैं दिनांक 28.02.2022 की सुनवाई तिथि में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा।
- 6/ चूंकि प्रकरण में डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.02.2021 को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11.02.2021 का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके आधार पर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा सकता है।

इसलिए आगामी पेशी तिथि देने की आवश्यकता नहीं है।

7/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.07.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि :-

1. यह तथ्य सही है कि मेरी छ.ग राज्य वक्फ बोर्ड में सेवा अवधि दिनांक - 09/08/2018 से दिनांक 16/09/2019 तक रही जहा मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पदेन जनसूचना अधिकारी के पद पर था।
2. यह तथ्य सही है कि उक्त कडिका में वर्णित अवधि के मध्य दिनांक 24/12/2018 को मेरे कार्यरत कार्यालय में आवेदक ने आवेदन दिया था जिसे कार्यालय संव्यवहार के अंतर्गत मैंने इस कार्य को देखने वाली शाखा में निराकरण करने को और नस्ती तैयार करने मार्क कर आवेदन को अग्रेषित कर दिया था। मेरी छ.ग. राज्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में मेरी प्रतिनियुक्ति कार्यप्रभार लगभग तीन माह ही गुजरे थे। विगत लगभग 15 वर्षों से चलाई जा रही अस्त-व्यस्त कार्यप्रणाली और प्रत्येक प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों में भी मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ ग. राज्य वक्फ बोर्ड) का हस्तक्षेप बना हुआ था। मेरे कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक के ठीक पूर्व की कोई भी नस्ती, फाईले आवश्यकता अनुसार पूछने पर कार्यालय की सभी शाखाओं द्वारा अध्यक्ष के पास होने की जानकारी व्यक्त की जाती थी। यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है जानकारी मेरे पदभार ग्रहण करने के पूर्व की अर्थात् वर्ष 2006 से 31/03/2018 तक की मांगी गई थी और मेरे लिए उस समय वक्फ बोर्ड में लगभग दो ढाई महीने से बजट या वित्तीय शाखा के मामले संबंधित शाखा से मेरे समक्ष लाए नहीं गए थे, इस कारण मैं इस विषय विशेषता के सद्भावी अभाव के कारण अनभिज्ञ भी रहा था। उक्त दस्तावेज वक्फ बोर्ड कार्यालय शंकर नगर रायपुर से स्थानांतरित होने के बाद घड़ी चौक रायपुर सिफ्टिंग के समय अन्य दस्तावेजों के साथ फाईल में नहीं होने पर उपलब्ध नहीं हो पाया एवं जो दस्तावेज मांगे गए थे ये मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के आधिपत्य में था। जिसके कारण अनावेदक द्वारा समय पर दस्तावेजों की प्रति प्रदान नहीं करना पूर्णत सद्भावना पूर्ण था। चूंकि कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे इसलिये अनावेदक द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इसकी जानकारी मेरे द्वारा शासन को भी दी गयी। आवेदक की चाही गयी जानकारी को न देने के पीछे मेरा न कोई दुराशय था और न ही उक्त सुसंगत अवधि की मांगी गई जानकारी का कोई सरोकार मेरे क्रियाकलाप से नहीं था जिसे मुझे देने या छिपाव से भविष्य में कोई लाभ या बचाव मुझे प्राप्त होता। चूंकि इस जानकारी से मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) को नुकसान होता, इसलिए दस्तावेज वे अपने आधिपत्य में रखे थे।

3. यह निवेदन है कि आवेदक के उक्त आवेदन के निराकरण के बाद किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। मैं आज पहली बार अवगत हुआ कि, उक्त प्रथम अपील में माननीय पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27/02/2019 को कोई आदेश भी पारित कर दिया है, ऐसे किसी भी आदेश की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही।

उक्त प्रथम अपीलीय प्रकरण के किसी भी आदेश की यदि मुझे किसी भी तरह जानकारी लग जाती तो मैं अवश्य ही अपने बड़े अधिकारी के आदेश या निर्देश का पालन में तत्पर रहता, किन्तु ऐसा हुआ ही नहीं है। उक्त आवेदक की वांछित जानकारी का सीधा संबंध वित्तिय मामलों से है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व अध्यक्ष या मेरे पूर्व के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में किसी गंभीर मामले या कानूनी शिकंजे से बचाने में मदद करने के दुराशय से ही मुझे इस प्रकरण की किसी भी अग्रिम कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी।

4. यह निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रथमतः तो मैंने विहित समय में आवेदक को तो जानकारी उपलब्ध न होने देने का दूराग्रहपूर्वक या जानबूझकर आदेश पारित किया है और न ही जन सूचना अधिकार के रूप में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के पारित आदेश की मुझे कोई जानकारी न तो मेरे कार्यालय ने दी थी और न ही मेरी वक्फ बोर्ड में पदस्थापना के दिनांक तक आवेदक से हुई। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर मैं पूरी तत्परता के साथ आदेश का विधिसम्मत ढंग से पालन करता।
5. यह निवेदन है कि इसके पूर्व आवेदक के अन्य प्रकरणों में जिसकी उसने प्रथम या द्वितीय अपील मेरे पूर्वाधिकारी के विरुद्ध पेश की थी, उनमें पारित सभी आदेशों का तत्परतापूर्वक पालन करते हुए मैंने वांछित जानकारी उपलब्ध कराई है, इस बात पुष्टि स्वयं आवेदक से या वक्फ बोर्ड के संधारित अभिलेखों से कराई जा सकती है जो मेरी आदेश पालन की तत्परता एवं सद्भावना का पर्याप्त प्रमाण है।
6. यह निवेदन है कि अनावेदक/उत्तरवादी सचिव वक्फ बोर्ड पर कार्यरत रहते हुए पदेन जनसूचना अधिकारी का पदधारण किया था। उसके स्थानांतरण हो जाने के बाद वर्तमान पदस्थ सचिव जनसूचना के अधिकारी का पद धारण किये है।

उत्तरवादी द्वारा अपने पदस्थापना के दौरान समय पर दस्तावेज मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के अधिपत्य में होने से सद्भावना पूर्वक समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया। चूंकि वर्तमान में जो सचिव छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पद पर पदेन है, उनके द्वारा दस्तावेज देने की कार्यवाही की जा सकती है।

7. निवेदन है कि माननीय आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतकर्ता की अपील की मेमो कंडिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2019 के आदेश के पालन करने के विरुद्ध माननीय आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के रूप में दिनांक 28.11.2019 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ सूचना का

अधिकार नियम 2006 की धारा द्वितीय अपील से संबंधित होने के कारण उसे स्पष्ट वर्णित किया गया है कि द्वितीय अपील के आदेश के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। शिकायतकर्ता का माननीय आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील 90 दिनों में व्ययतीत हो जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार अवधि वांछित होने के कारण प्रथम दशा निरस्त किये जाने योग्य है जिसे विधि प्रावधान के तहत निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

8. यह निवेदन है कि शिकायतकर्ता के द्वारा वक्फ बोर्ड से वर्ष 2006 से वर्ष 31.03.2018 तक लगभग 12 वर्ष का मदवार, बजट आवंटन व्यय एवं केसबुक वाउचर की सम्पूर्ण जानकारी एक आवेदन प्रस्तुत कर मांगी गयी है। जबकि छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार नियम 2009 की धारा 3 के अनुसार अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान वर्जित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत नियम 2009 के प्रावधान का पालन नहीं करने के कारण उसकी यह द्वितीय अपील निरस्त किये जाने के योग्य है, जिसे निरस्त किये जाना न्यायहित में आवश्यक है।
 9. यह निवेदन है कि अनावेदक/उत्तरवादी सचिव वक्फ बोर्ड पर कार्यरत रहते हुए पदेन जनसूचना अधिकारी का पदधारण किया था एवं उसके स्थानांतरण हो जाने के बाद वर्तमान में पदस्थ जनसूचना अधिकारी का पद धारण किये उत्तरवादी द्वारा अपने पदस्थापना के दौरान समय पर दस्तावेज कार्यालय पर उपलब्ध नहीं होने पर मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के आधिपत्य में होने के कारण एवं कुछ दस्तावेज सिटिंग के कारण सदभावनापूर्ण समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया था, जबकि वर्तमान में शिकायतकर्ता को कुछ दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं। अनावेदक/उत्तरवादी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी नहीं होती है। अब दस्तावेज देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से वर्तमान जन सूचना अधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर की बनती है।
 10. अतः माननीय आयुक्त महोदय से प्रार्थना है कि मैं अपने इस स्पष्टीकरण में लिखे तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कर मेरे द्वारा किये गये कार्यों को एवं समस्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए सदभावना में किये गए कार्य को मान्य करने का न्यायहित में आदेश पारित करने का कष्ट करें। निवेदन है कि आवेदक को जानकारी नहीं देने के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है।
- 8/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी श्री साजिद मेमन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर की ओर से श्री एस.के. पाण्डे द्वारा दिनांक 11.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने लेख किया है कि :-
1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24/12/2018 में वक्फ बोर्ड हेतु 2006 से 31.

03.2018 तक वर्षवार मदवार तैयार किए गए बजट प्राप्त मदवार आबंटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ इन अवधि की केशबुक मय व्हाउचर की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की मांग की गई है, मुझे राज्य शासन की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने हेतु आवश्यकता है। उपरोक्त बातें क्षोभकारक एवं मानहानि युक्त होने से आवेदक को अधिनियम के अनुरूप हिदायत दिया जाना प्रावधान है, जिससे वह प्रारूपीय आवेदन प्रस्तुत कर सके।

2. यह कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूअ.-3/42/2019 दिनांक 21.01.2019 के द्वारा अपीलार्थी को “चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है।” की सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई है।
3. अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2018 में वांछित तथ्यों के आधार पर जवाब अधिनियम के अनुरूप दिया गया है। अपीलार्थी/आवेदक में एक आवेदन जिसमें एक अनुरोध की जगह अनेक प्रश्नों एवं विवरणों की मांग किए हैं जो अधिनियम में वर्णित प्रावधानों से अलग होने के कारण एवं जानकारी पहुंच विहिन है का जवाब दिया गया है।
4. अपीलार्थी ने कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूअ.-3/42/2019 दिनांक 21/01/2019 से क्षुब्ध होकर माननीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया है जिसका प्रकरण 08/2019 है, उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/02/2019 में उल्लेखित करते हुये आदेश किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिस अवधि तक वर्षवार मदवार बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी चाही गई है कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी की 15 दिवस के भीतर निर्देश दिये गये हैं।
5. यह की प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर द्वारा प्रेषित अपील प्रकरण क्रमांक 08/2019 जो दिनांक 19/02/2019 को प्रेषित की गई जिसकी सुनवाई दिनांक 27/02/2019 को नियत की गई थी। जिसकी सूचना दिनांक 05/03/2019 को प्राप्त हुई जिसके कारण प्रथम अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 07/02/2019 को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया गया है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर को कार्यालय के पत्र क्र./वि.शा./877/2019 रायपुर दिनांक 02/05/2019 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के अन्तर्गत पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने प्रकरण को पुनर्विलोकन आदेश पारित कर आवेदक को न्यायहित में अवसर प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 02/05/2019 को संज्ञान में लेते हुये दिनांक 01/02/2020 की तिथि नियत की गई। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र क्र./सू.अधि/अ.प्र.क्र./08/2019/148 रायपुर दिनांक 24/02/2020 में यह आदेशित किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में अपीलीय अधिकारी श्री एलेक्स पाल मेनन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/02/2019 का ही पालन किया जाये। यह प्रकरण इसी आदेश के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है।

6. छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम 3 के अनुसार "अनुरोध केवल एक विषय वस्तु के संबंध में हो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अनुरोध एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा. जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2018 में एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी की मांग की गई है. इस कारण जनसूचना अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्र./ सू.अ. 3/42/ 2019 रायपुर दिनांक 21/01/2019 में चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन की जानकारी प्रेषित की गई है।
7. छ.ग. राज्य सूचना आयोग के प्रकरण क्र.ए/257/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 में दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दिया गया है, जिस पर उत्तरवादी विश्वास करता है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील एक ही विषयवस्तु के अनेको प्रश्नावली पर आधारित होने के आधार पर निरस्त किया गया।
8. अवगत कराना चाहूंगा कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 24/12/2018 में चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण जानकारी पहुंच विहिन है का जवाब अपीलार्थी को दिया गया है।
9. शिकायतकर्ता द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए पंजीकृत वक्फ संपत्ति का अवैधानिक व विधि विरुद्ध रूप से काबिज व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए साथ ही वक्फ संपत्ति के उत्तरोत्तर विकास प्रबंध में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयासरत है, जिससे शिकायतकर्ता की अहम व कारगर भूमिका है।
10. अपीलार्थी द्वारा अपील में उल्लेख किए गए कथन दस्तावेज पर आधारित है एवं अपील के आधार के संबंध में संबंधित दस्तावेज भी प्रकरण में उपलब्ध नहीं है. इसलिए अपील के साथ कारगर व अहम दस्तावेज के आभाव में उक्त अपील सारहीन एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है, चूंकि वांछित विषय वस्तु के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, वक्फ अधिकरण व्यवहार न्यायालय, रायपुर एवं दाण्डिक न्यायालय, रायपुर और अन्य न्यायालय में प्रकरण लंबित है। जिसमें विधिवत

रूप से संस्था के विरुद्ध पैरवी करते हैं।

11. अपीलार्थी एक ही विषय वस्तु के संबंध में न्यायालयीन प्रक्रिया व माननीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही किए है इसलिए प्रस्तुत अपील जो विधि विरुद्ध एवं प्रचलन योग्य नहीं है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बहु-विवाद के संबंध में अनुतोष चाही गई है जो उन्हें प्रदत्त किया जाना संभव नहीं है। इसलिये उक्त अपील संव्यय निरस्तनीय है।
- 9/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के समक्ष में सुनवायी की गयी। जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 24.12.2018 में "वक्फ बोर्ड हेतु वर्ष 2006 से 31.03.2018 तक वर्षवार, मदवार तैयार किए गए बजट; प्राप्त मदवार आंबटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ, इन अवधि की कैशबुक मय व्हाउचर की संपूर्ण जानकारी " चाही गयी है। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(इ) में प्रावधान है कि "यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा।" इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 12 वर्षों की वृहद जानकारी चाही गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा H.K.SHEGALVS MINISTRY OF POWER ON 24 MARCH 2017 पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :—

In the other celebrated judgement in the case of Central Board of Secondary Education & Anr.Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors., the Apex Court held as follows: "...The Act seeks to bring about a balance between two conflicting interests, asharmony between them is essential for preserving democracy. One is to bring about transparency and accountability by providing access to information under the control of public authorities. The other is to ensure that the revelation of information,

inactual practice, does not conflict with other public interests which include efficientoperation of the governments, optimum use of limited fiscal resources and preservation of confidentiality of sensitive information. The preamble to the Actspecifically states that the object of the Act is to harmonise these two conflictinginterest.

37. The right to information is a cherished right. Information and right toinformation are intended to be formidable tools in the hands of responsible citizensto fight corruption and to bring in transparency and accountability.....

Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counter-productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. Thenation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties...”

15. In view of the settled position of law and the facts of these appeals at hand, it is noted that the public authority has already spent inordinately large number of man hours in furnishing the information to the appellant, which in the process would have already impinged on the resources of the organization. The Commission, therefore, is constrained to warn the appellant to be more careful in future and refrain from this relentless litigation over an issue which has now attained finality by efflux of time as well as having travelled to all the legal relevant forums of the country. In the event this tirade of frivolous, vexatious and wasteful round of litigation is seen to resurface the Commission will be compelled to dismiss his applications without hearing, on the grounds of being vexatious and repetitive and with an ulterior motive.

The appeals are disposed of accordingly.

- 10/ उक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन में वांछित जानकारी में विशिष्टियों का अभाव, काफी वृहद एवं श्रमसाध्य होने के कारण जनसूचना अधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रदान किया जाना न केवल कठिन बल्कि दुष्कर कार्य भी था। इस संबंध में जनसूचना आवेदन पर समयावधि में कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक / 43 / सू. अ.-4 / 2018 रायपुर दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत भी कराया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.12.2018 में चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है।
- 11/ इस प्रकार वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना अतिदुष्कर कार्य है, अगर उक्त जानकारी तैयार की जाये तो उसका अधिकतर समय उक्त जानकारीयों तैयार करने में ही निकल जायेगा जिससे वह अपने मूल कार्यों को नहीं कर पायेंगे। शिकायतकर्ता के

- द्वारा व्यापक लोक हित हो ऐसा जनसूचना आवेदन में उल्लेख भी नहीं किया गया है।
- 12/ शिकायतकर्ता को यदि अभी भी जानकारी की आवश्यकता है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(इ) में "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गयी सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा।" के परिपेक्ष्य में विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 13/ यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 12 वर्षों की वृहद् जानकारी चाही गई थी। जो कार्यालय में संधारित नहीं होने से इतने वर्षों की जानकारी तैयार कर दिया जाना संभव नहीं था। अतः जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकार की व्यवस्था (नस्तियों का संधारण) कराएंगे जिससे अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को पुरानी से पुरानी दस्तावेज/अभिलेख प्राप्त करने में सहायक हो।
- 14/ इसी निर्देश के साथ प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 11.02.2021 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र नस्तीबद्ध करते हुए प्रस्तुत शिकायत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।
- आदेश तदनु रूप प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त